XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-79746

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Sucos Serra Gaúcha Agroindústria Familiar Ltda. (fictícia), CNPJ 21.100.562/0001-84, com sede em Bento Gonçalves/RS, vigente de 01/09/2026 a 01/09/2027, sem limitação de data retroativa, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 1,5 milhão, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 22.250,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por Reclamação.

Atividade: agroindústria familiar de sucos — uva e suco integral. Porte: 60 hectares + 35 fornecedores familiares. Localização: Bento Gonçalves/RS (região Sul). Perfil: pequeno produtor / agroindústria. Particularidades informadas na proposta: granizo e geada; inspeção de bebidas (MAPA).

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da Tomadora, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

Cláusula 3ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará as perdas do Segurado não indenizadas pela Tomadora somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) prevista no preâmbulo desta apólice.

Cláusula 4ª – Cobertura B — Reembolso à Tomadora

Fica garantido o reembolso à Tomadora das quantias pagas em favor do Segurado, observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por reclamação.

Cláusula 5ª – Data de Retroatividade

A cobertura retroage sem limite de data (retroatividade ilimitada), ressalvados os fatos conhecidos na data de início da primeira apólice.

Cláusula 6ª – Notificação de Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

Cláusula 7ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 1,5 milhão, por reclamação e no agregado anual, aplicável a todas as coberturas contratadas.

Cláusula 8ª – Sublimites

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 400 mil; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

Cláusula 9ª – Reintegração do Limite

A reintegração do limite dependerá de análise de aceitação e pagamento de prêmio adicional a ser fixado pela Seguradora.

Cláusula 10ª – Franquia e Participação Obrigatória

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica A, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

Cláusula 11ª – Custos de Defesa

Os Custos de Defesa integram e reduzem o Limite Máximo de Garantia, estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMG.

SIMULADA - USO ACADÊMICO

Cláusula 12ª – Adiantamento de Custos de Defesa

Os Custos de Defesa serão reembolsados ao final do processo, após comprovação, não havendo adiantamento salvo deliberação discricionária da Seguradora.

Cláusula 13ª – Escolha de Advogados

O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

Cláusula 14ª – Multas e Penalidades

Estão cobertas multas administrativas impostas ao Segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 400 mil.

Cláusula 15ª – Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

Cláusula 16ª – Ordem de Pagamento

Os pagamentos serão realizados na ordem cronológica de apresentação das reclamações, sem prioridade entre coberturas.

Cláusula 17ª – Riscos Excluídos

17.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

17.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do Segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os Custos de Defesa serão adiantados até essa decisão.

17.1.2 Reclamações entre Segurados: A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

17.1.3 Poluição e Danos Ambientais: Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os Custos de Defesa do Segurado até o sublimite de 10% do LMG.

17.1.4 Riscos Cibernéticos: Excluem-se quaisquer reclamações decorrentes de incidente cibernético, vazamento de dados ou violação da LGPD, inclusive por falha de supervisão.

17.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores: Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o Segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 3 – Recuperação Judicial e Insolvência

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomadora não afeta a cobertura; a Cobertura Básica A permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA - USO ACADÊMICO